

1500153-37.2022.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Padilha

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... precisar voltar, negou ter confessado o tráfico para o Delegado de Polícia como consta, negou ter qualquer problema com o Delegado ou os guardas.

A retratação do réu não convence.

As testemunhas foram uníssonas em apontar o réu em situação de tráfico.

A testemunha Luiz viu o réu passando a sacola para a mulher, o réu estava com a sacola e ele a passou para a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500153-37.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500153-37.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2015132/2022 - 01º D.P. GUARULHOS, 22497026 - 01º D.P. GUARULHOS, 171/22/206 - 01º

D.P. GUARULHOS, 172/22/206 - 01º D.P. GUARULHOS, 2015132 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO MARCELO FERNANDES CAPUA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Padilha

Vistos.

JOÃO MARCELO FERNANDES CAPUA foi denunciado e está sendo processado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 17 de janeiro de 2022, por volta das 16h50min, na Avenida Salgado Filho, n. 1301, Centro, neste Município, guardava e tinha em depósito, para fins de comercialização, 24 invólucros de maconha, 26 porções de crack, substâncias entorpecentes e que

determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R\$ 12,00 em dinheiro, produto de venda ilegal de drogas.

Após a apresentação da defesa preliminar, a denúncia foi recebida. O réu foi citado, durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas, uma informante e o réu foi interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público manifestou-se pela procedência da ação penal nos termos da inicial (142/143). A Defesa (fls. 157/169) pediu a absolvição pela ilicitude da prova, oriunda da atuação de guardas municipais, subsidiariamente a falta de provas para condenação, na hipótese de condenação pugnou pela fixação da pena no patamar mínimo legal, consideração do tempo de prisão cautelar para fixação de regime de cumprimento da pena.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO

A AÇÃO PENAL É PROCEDENTE.

Há provas da materialidade e da autoria delitiva.

DA MATERIALIDADE

A materialidade do delito restou comprovada pelos autos de apreensão e constatação (fls. 14; 16) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 49/52), positivo.

DA AUTORIA

Quanto à autoria, há provas suficientes comprovadoras de que o réu praticou o ilícito a ele imputado.

O réu na fase policial (fls. 5) afirmou que foi contratado para transportar a droga apreendida, iria receber R\$ 100,00 pelo transporte da encomenda, de um ponto a outro, que quando avistou a viatura jogou a sacola nas mãos de sua mulher que não tem qualquer relação com estes fatos. Em juízo, alegou ser usuário de drogas que comprou as drogas com dinheiro que recebeu trabalhando como ajudante de seu pai, comprou muito para não precisar voltar, negou ter confessado o tráfico para o Delegado de Polícia como consta, negou ter qualquer problema com o Delegado ou os guardas.

A retratação do réu não convence.

As testemunhas foram uníssonas em apontar o réu em situação de tráfico.

A testemunha Luiz viu o réu passando a sacola para a mulher, o réu estava com a sacola e ele a passou para a mulher, no seu interior estavam as drogas, o local que os dois estavam era um mercado desativado que virou ponto de drogas, o réu confessou que pegou a droga pela manhã e estava vendendo drogas. Eles não pareciam ter usado substância entorpecente.

A testemunha Paulo disse que estavam em patrulhamento e viu uma movimentação suspeita, viu um casal, na abordagem para verificar a documentação constatou que eles estavam com pacote de entorpecente. A mulher ficou surpresa. Lá é um local com usuários de entorpecentes, além do réu não havia outra pessoa, eles não pareciam ter feito uso de drogas, no local que eles estavam não havia cachimbo, sinais de uso de droga.

A informante Kettyn é mulher do réu, no dia dos fatos, relatou que (fls. 4) foi

buscar as drogas "no quinze, mas não sabe o endereço. Acompanhou o João ao local onde ele pegou uma sacola e iria levar a droga até onde o João trabalha vendendo drogas, no bairro do Veron e não sabe ao certo o endereço. Disse que João trabalha no Veron dois dias na semana vendendo drogas e não sabe quanto ele ganha. Nunca vendeu drogas com João." sic

Em juízo, a informante se retratou, disse ser usuária de drogas com o réu, que mesclavam maconha com crack, afirmou que no dia pegaram as drogas, pagaram R\$ 160,00 reais, que não visita seu marido, que iriam usara droga na sua casa, mas questionada porque estava parada naquele local, o pátio de um mercado desativado, afirmou que iria usar um pouco lá e o restante na sua casa.

Insta consignar que o guardas municipais são pessoas estranhas ao réu, não tem motivo para incriminá-lo injustamente e ainda, a prisão em flagrante efetuada por guarda municipal é legal e Constitucional como a prisão em flagrante efetuada por qualquer do povo. O artigo 301 do CPP é expresso: "Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito", o guarda municipal é qualquer do povo. Nesse sentido STJ:

"Os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; entretanto em situações de flagrante delito, a atuação desses agentes está respaldada no comando legal do artigo 301 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 675.507/SP5ª T., Rel. João Otávio Noronha; 14.09.2021.).

E ainda, a Lei Federal 13.022/2014 dispõe que a guarda municipal, no seu território, pode exercer a posição de força auxiliar das forças estaduais e federais na segurança pública e no âmbito do flagrante o artigo 5º, inciso XIV da citada Lei determina a guarda municipal: "encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário."

Rejeito a tese de prova ilícita por derivação da conduta investigativa dos guardas, eles estavam em patrulhamento pela cidade de Guarulhos a que estão vinculados, em razão da função primária de zelar pelo patrimônio municipal e se depararam com o réu segurando uma sacola, num ponto de drogas e este réu ao avistar a guarda passou a sacola para a mulher, ao se aproximarem do acusado ele de plano confessou o tráfico e eximiu a sua mulher da participação no delito, feita a busca na sacola que o réu segurava, as drogas foram encontradas, os entorpecentes não estavam nas vestes do acusado, não houve busca pessoal, mas no objeto que ele segurava e se desfez.

A Constituição Federal exige de "Todos" o dever de zelar pela Segurança Pública, no caput do artigo 144, os Guardas Municipais também fazem parte do Todo.

Por derradeiro, a confissão extrajudicial formalizada, somada aos depoimentos das testemunhas, a delação da mulher do réu logo após os fatos, a apreensão de drogas, maconha e crack, no total 50 unidades, indicam que o réu trazia consigo, transportava as drogas com o fim de tráfico.

PASSA-SE À FIXAÇÃO DA PENA.

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis e não autorizam o aumento da pena base, assim, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes genérica reincidência (artigo 61, inciso I do Código Penal), aumento a sua pena em 1/6, passando a pena para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias multa.

Na terceira fase, não há causa que permita a mudança da pena face reincidência,

restando a pena final de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias multa.

O regime prisional é o inicialmente fechado, com efeito, o réu é reincidente, o ilícito é equiparado a hediondo, logo, mesmo considerando o tempo de prisão cautelar, face o critério mais rigoroso para progressão do regime, ainda se submete ao regime inicial fechado, nesta data.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR JOÃO MARCELO FERNANDES CAPUA por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena privativa de liberdade de 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO SOB O REGIME INICIAL FECHADO E A 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, CADA DIA MULTA NO VALOR DE UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MÍNIMO.

O réu está preso cautelarmente, razão pela qual não poderá recorrer em liberdade (RHC 55.109, DJU 27.5.77, p. 3459; RHC 56.943, DJU 27.4.79, p. 3381; RHC 58.286, DJU 3.10.80, p. 7735). Nesta fase, os pressupostos da prisão preventiva estão mais reforçados, há certeza da autoria e materialidade delitiva de crime equiparado a hediondo, o réu é reincidente, revelando que em liberdade reitera na prática de ilícitos. Portanto, para a preservação da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, mantenho sua prisão preventiva, na forma do artigo 312 e 313 do CPP, bem como pelos fundamentos já exarados nestes autos (fls. 108/110) que ora reitero na íntegra, como razão de decidir.

Recomende-se na Prisão onde se encontra. Isento o réu das custas do processo. Após o trânsito em julgado, oficie-se o TRE. Expeça-se carta para a execução provisória, oportunamente.

Determino a perda dos valores apreendidos nestes autos em favor da União e a destruição das drogas, se ainda não o foram.

Oportunamente, archive-se.

P.R.I.C.

Guarulhos, 08 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA